

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
นายสมร วิสสา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86.

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78.

อาวุธปืนของกลางเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ติดต่อพาผู้ซื้อไปซื้อจากจำเลยที่ 1 โดยตรง การเจรจาต่อรองราคาและการจะขายอาวุธปืนหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว จำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนร่วมด้วย แม้ว่าจำเลยที่ 2 อาจจะได้ผลประโยชน์จากการขายอาวุธปืนของกลางก็ตาม ตามพฤติการณ์ยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืน จำเลยที่ 2 คงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 1 จำหน่ายอาวุธปืนเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันมีอาวุธปืนเล็กกลแบบ เอ.เค.๔๗ ขนาด ๗.๕๒ มิลลิเมตร (รัสเซีย) จำนวน ๑ กระบอก และซองกระสุนปืน ที่ใช้กับอาวุธปืนดังกล่าว ๑ ซอง ไว้ในความครอบครอง และร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืน ซองกระสุนปืนดังกล่าว โดยมีได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธ ปืน ฯ มาตรา ๗,๒๔, ๕๕, ๗๒, ๗๓, ๗๘ และริบอาวุธปืนซองกระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานมีอาวุธปืน จำคุก ๓ ปี ฐาน จำหน่ายอาวุธปืน จำคุก ๔ ปี รวม ๗ ปี จำเลยที่ ๑ รับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๔ ปี ๘ เดือน จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืน จำคุก ๔ ปี รับอาวุธปืนและซองกระสุนปืนของ กลาง คำขออื่นยก

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ ๑ ใน ความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืน จำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๒ ปี ๘ เดือนนอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยติว่า อาวุธปืนของกลางเป็นของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ เป็นเพียงผู้ติดต่อให้ผู้ซื้อไปซื้ออาวุธปืนดังกล่าวจากจำเลยที่ ๑ ในการ เจรจาต่อรองราคาอาวุธปืน จำเลยที่ ๒ มิได้เกี่ยวข้องด้วย แม้จำเลยที่ ๒ อาจจะได้ผล ประโยชน์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายอาวุธปืนก็ตาม แต่การจะขายอาวุธปืนหรือ ไม่อยู่ที่การตัดสินใจของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ มิได้มีส่วนร่วมด้วยทั้งไม่ได้ความว่า จำเลยที่ ๒ ได้ร่วมมือกับจำเลยที่ ๑ มาแต่ต้น จำเลยที่ ๒ จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุน จำเลยที่ ๑ ในการกระทำผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนเท่านั้นฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

ศาลจังหวัดหนองคาย - นางสาววันทนี กิรติพิบูล
ศาลอุทธรณ์ - นายอุดมศักดิ์ ศิริอ่อน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>